

PERJANJIAN KERJA SAMA PENDIRI & KOMITMEN SAHAM

Platform: Cocourir (Kuwrir)

CATATAN PENTING — BACA SEBELUM DITANDATANGANI

Dokumen ini adalah **draft awal** yang disusun untuk dijadikan pegangan tertulis kedua pihak. Dokumen ini **BUKAN** akta notaris dan **BUKAN** dokumen final. Sebelum ditandatangani, wajib direview oleh notaris/konsultan hukum, terutama untuk:

- Memastikan klausul penyerahan/pengakuan IP (Pasal 6) sah secara hukum Indonesia.
- Memastikan rencana konversi badan usaha (Pasal 1) sesuai prosedur hukum yang berlaku saat itu.
- Menyesuaikan dengan kondisi terbaru jika ada perubahan signifikan sejak draft ini dibuat.

Semua nilai dalam [] adalah **placeholder** — isi dengan data/nominal yang sebenarnya sebelum ditandatangani.

PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA ("Founder")

Nama: [Nama Lengkap Founder]

NIK: [NIK]

Alamat: [Alamat]

Selanjutnya disebut "**Founder**".

PIHAK KEDUA ("CEO")

Nama: [Nama Lengkap CEO]

NIK: [NIK]

Alamat: [Alamat]

Selanjutnya disebut "**CEO**".

Founder dan CEO selanjutnya disebut bersama sebagai "**Para Pihak**".

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di [Kota], pada tanggal [Tanggal].

LATAR BELAKANG

1. Founder telah membangun seluruh sistem platform Cocourir (Kuwrir) — meliputi backend, aplikasi customer, aplikasi driver, aplikasi merchant, dan panel admin — secara mandiri sejak awal, menggunakan modal dan waktu pribadi, dan turut membantu kerja operasional (pencarian mitra merchant, pencarian driver, kerja sama partnership, marketing) sebagaimana dibutuhkan.
 2. CEO bergabung sebagai mitra pendiri (co-founder) untuk menjalankan operasional bisnis, mencari dan merekrut mitra merchant, serta menjalankan kegiatan marketing. Penyediaan tempat fisik sebagai base/kantor operasional bersifat opsional dan tidak menjadi syarat dari kerja sama ini (lihat Pasal 2.2).
 3. Para Pihak sepakat merintis bisnis ini bersama-sama dari awal ("dari nol") dengan peran dan kontribusi yang berbeda namun saling melengkapi, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 2.
 4. Para Pihak bermaksud mengatur pembagian kepemilikan, kompensasi, dan hak-kewajiban lainnya secara tertulis sebagai pegangan bersama, sebelum badan usaha dikonversi menjadi bentuk yang memungkinkan kepemilikan saham oleh lebih dari satu pihak.
-

PASAL 1 — STATUS BADAN USAHA & RENCANA KONVERSI

- 1.1. Badan usaha saat ini berbentuk **PT Perorangan**, yang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021 hanya dapat dimiliki oleh **1 (satu) orang pemegang saham**, yaitu Founder. Akibat hukum dari hal ini adalah bahwa kepemilikan saham oleh CEO **belum dapat dieksekusi secara legal saat ini**.
 - 1.2. Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini merupakan **komitmen yang mengikat secara perdata** (berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata) mengenai pembagian kepemilikan yang **akan dieksekusi** dalam bentuk saham riil pada saat badan usaha dikonversi menjadi **PT Persekutuan Modal** (PT biasa, multi-pemegang saham).
 - 1.3. Konversi ke PT Persekutuan Modal akan dilakukan paling lambat pada saat tercapainya salah satu dari kondisi berikut, mana yang lebih dahulu terjadi:
 - (a) Tersedianya modal yang cukup untuk proses pendirian PT (notaris, NIB, dan biaya terkait); atau
 - (b) [isi target/trigger lain yang disepakati, mis. "omzet bulanan mencapai Rp X" atau "maksimal N bulan dari tanggal Perjanjian ini"] .
 - 1.4. Sejak Perjanjian ini ditandatangani sampai dengan konversi selesai dilakukan, Founder bertindak sebagai pemegang saham tunggal yang sah secara hukum, namun berkomitmen mengelola hak CEO sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini dengan prinsip kejujuran dan keterbukaan (amanah).
-

PASAL 2 — KONTRIBUSI PARA PIHAK (DASAR PEMBAGIAN)

Pembagian kepemilikan dalam Pasal 3 didasarkan pada kontribusi nyata masing-masing pihak, sebagai berikut:

2.1. Kontribusi Founder:

- Membangun 100% (seratus persen) sistem platform — backend, seluruh aplikasi mobile, dan panel admin — secara mandiri sejak tahap ide hingga sistem berjalan.
- Menanggung modal awal: biaya infrastruktur server/hosting, domain, dan perangkat pengembangan.
- Mencurahkan waktu kerja pengembangan sejak awal proyek.
- Turut membantu kerja operasional yang menjadi domain CEO saat dibutuhkan — termasuk namun tidak terbatas pada pencarian mitra merchant, pencarian driver, kerja sama/partnership, dan marketing.
- Berkomitmen menjadi penjaga & pengembang teknis sistem secara berkelanjutan ke depan.

2.2. Kontribusi CEO:

- Mencari dan merekrut mitra merchant baru untuk bergabung ke platform.
- Menjalankan kegiatan marketing dan pengembangan bisnis.
- Menyumbangkan ide & eksekusi operasional bisnis harian sebagai mitra pendiri sejak awal perintisan.
- *(Opsional, bukan kewajiban)*: apabila CEO menyediakan tempat fisik untuk digunakan sebagai base/kantor operasional perusahaan, hal tersebut dicatat sebagai nilai tambah/kontribusi tambahan yang dihargai Perusahaan, namun **bukan syarat** dan **tidak memengaruhi** proporsi saham pada Pasal 3 — kantor/base operasional dapat pula disediakan oleh Founder atau pihak lain.

2.3. Para Pihak sepakat bahwa kontribusi di atas adalah dasar yang adil dan telah disetujui bersama untuk menentukan proporsi kepemilikan sebagaimana diatur dalam Pasal 3.

PASAL 3 — KOMITMEN PROPORSI SAHAM

3.1. Pada saat konversi sebagaimana dimaksud Pasal 1, struktur kepemilikan saham akan dibagi sebagai berikut:

Pihak	Proporsi
Founder	45%
CEO	30%
ESOP / Reserve Pool (dipegang Founder untuk kebutuhan perusahaan ke depan)	25%
Total	100%

3.2. **ESOP/Reserve Pool 25%** dipegang oleh Founder atas nama pribadi sebagai cadangan, untuk digunakan khusus bagi kebutuhan perusahaan di masa depan (mis. merekrut co-founder/karyawan kunci tambahan). Founder berkomitmen tidak menggunakan pool ini untuk kepentingan pribadi di luar tujuan tersebut.

3.3. Proporsi 30% milik CEO vesting sesuai 1 (satu) skema sebagaimana diatur dalam Pasal 4 — tidak terbagi tranche, karena kontribusi tempat fisik bersifat opsional sebagaimana dimaksud Pasal 2.2 dan tidak membentuk dasar tranche tersendiri.

PASAL 4 — VESTING

4.1. Seluruh 30% (tiga puluh persen) saham CEO vesting dalam 1 (satu) skema yang sama, sebagai imbalan atas kerja operasional berkelanjutan sebagaimana dimaksud Pasal 2.2:

- Tanggal Mulai Vesting ("Vesting Commencement Date"): [tanggal CEO mulai bekerja penuh waktu] .

- Periode vesting: 4 (empat) tahun, dengan **cliff 1 (satu) tahun** — apabila CEO berhenti (resign/ diberhentikan tanpa sebab berat) sebelum melewati 1 tahun pertama sejak Vesting Commencement Date, maka 0% yang dianggap vested.

- Setelah melewati cliff 1 tahun, sisa 30% vest secara proporsional setiap bulan selama 36 bulan berikutnya ($\approx 0,833\%$ per bulan), sehingga genap 30% pada akhir tahun ke-4.

4.2. Apabila CEO menyediakan tempat fisik sebagaimana dimaksud Pasal 2.2, hal tersebut tidak membentuk tranche/skema vesting tersendiri dan tidak mengubah jadwal pada Pasal 4.1.

4.3. Bagian saham yang belum vest pada saat CEO berhenti (dengan alasan apa pun) tidak menjadi hak CEO dan tetap menjadi bagian Founder/perusahaan.

PASAL 5 — KOMPENSASI / GAJI (AKAD TERPISAH DARI SAHAM)

5.1. Para Pihak sepakat bahwa kompensasi berupa gaji (ujrah) diatur secara terpisah dari kepemilikan saham (syirkah) sebagaimana diatur dalam Pasal 3-4. Kedua jenis akad ini sah berlaku bersamaan, dengan ketentuan sebagai berikut.

5.2. **Status saat ini:** belum terdapat pemasukan rutin perusahaan (masih bersumber dari modal pribadi Founder). Oleh karena itu, **gaji bulanan untuk Founder dan CEO ditetapkan sebesar Rp 0 (nol rupiah)** sejak tanggal Perjanjian ini sampai dengan tercapainya Pemicu Gaji sebagaimana dimaksud Pasal 5.3.

5.3. **Pemicu mulai gaji ("Salary Trigger"):** gaji mulai berjalan sejak bulan berikutnya setelah pendapatan bersih bulanan perusahaan (pendapatan dikurangi biaya operasional dan biaya

platform) mencapai titik impas (break-even) dengan surplus yang konsisten selama 2 (dua) bulan berturut-turut, atau kondisi lain yang disepakati tertulis oleh Para Pihak.

5.4. **Nominal gaji:** sejak Pemicu Gaji tercapai, Founder dan CEO menerima **gaji dengan nominal yang SAMA**, terlepas dari proporsi saham masing-masing sebagaimana diatur Pasal 3. Nominal pasti ditentukan kemudian oleh Para Pihak berdasarkan kondisi keuangan perusahaan saat itu, dengan prinsip kesetaraan ini sudah mengikat sejak Perjanjian ini ditandatangani.

5.5. **Tidak ada utang gaji tertunda.** Periode sejak tanggal Perjanjian ini sampai dengan Pemicu Gaji tercapai **tidak menimbulkan utang/kewajiban perusahaan** kepada Founder maupun CEO atas gaji yang tidak dibayarkan selama periode tersebut. Para Pihak sepakat bahwa periode tanpa gaji ini merupakan bagian dari kontribusi (sweat equity) yang telah diperhitungkan dalam proporsi saham Pasal 3.

PASAL 6 — KEPEMILIKAN KEKAYAAN INTELEKTUAL (IP)

6.1. Founder menegaskan dan CEO mengakui bahwa seluruh kekayaan intelektual berupa kode sumber (source code), desain sistem, merek/brand, dan aset digital lain dari platform Cocourir (Kuwrir) yang telah dan akan dibangun oleh Founder, merupakan **kontribusi Founder kepada perusahaan**, bukan kepemilikan pribadi yang sekadar dipinjamkan untuk dipakai perusahaan.

6.2. Seluruh kekayaan intelektual yang dimaksud Pasal 6.1, sejak Perjanjian ini ditandatangani, menjadi aset perusahaan dan akan dicatatkan sebagai demikian pada saat konversi ke PT Persekutuan Modal.

6.3. Apabila terjadi pengakhiran kerja sama antara Para Pihak, hak atas kekayaan intelektual platform tetap menjadi milik perusahaan dan tidak dapat dialihkan/diklaim secara pribadi oleh pihak mana pun, kecuali disepakati lain secara tertulis.

PASAL 7 — KERAHASIAAN & NON-KOMPETISI

7.1. Para Pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh informasi bisnis, keuangan, strategi, dan data operasional perusahaan, baik selama maupun setelah berakhirnya kerja sama ini.

7.2. Selama menjabat dan dalam jangka waktu `[mis. 12 bulan]` setelah berhenti, masing-masing Pihak sepakat untuk tidak mendirikan, bekerja untuk, atau membantu secara langsung bisnis pesaing sejenis yang beroperasi di area layanan yang sama.

PASAL 8 — GOOD LEAVER / BAD LEAVER

8.1. **Good Leaver** (mengundurkan diri secara baik-baik dengan pemberitahuan wajar, atau berhenti karena kondisi force majeure): berhak atas bagian saham yang sudah vested sampai tanggal berhenti, sesuai Pasal 4. Bagian yang belum vested hangus.

8.2. **Bad Leaver** (diberhentikan karena pelanggaran berat, termasuk namun tidak terbatas pada kecurangan/fraud, pelanggaran kerahasiaan, atau tindakan yang merugikan perusahaan secara material): Para Pihak sepakat bahwa bagian yang sudah vested sekalipun dapat dibeli kembali oleh Founder/perusahaan dengan nilai nominal [mis. Rp 0 atau nilai modal yang pernah disetor] , sebagaimana akan ditentukan lebih lanjut pada saat kejadian, dengan tetap memperhatikan prinsip kewajaran.

PASAL 9 — PRINSIP DASAR KERJA SAMA (SYIRKAH)

Para Pihak sepakat bahwa di luar struktur hukum PT yang berlaku, kerja sama ini dijalankan dengan landasan **prinsip syirkah** — yaitu pembagian hasil yang proporsional terhadap kontribusi modal dan kerja masing-masing pihak, serta kerugian modal (jika terjadi) ditanggung secara proporsional terhadap kepemilikan modal masing-masing pihak, dijalankan dengan amanah dan keterbukaan.

PASAL 10 — PENYELESAIAN SENGKETA

10.1. Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, Para Pihak sepakat menyelesaikannya terlebih dahulu melalui **musyawarah untuk mencapai mufakat**.

10.2. Apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan dalam waktu [mis. 30 hari] , Para Pihak sepakat menempuh **mediasi** dengan mediator yang disepakati bersama.

10.3. Apabila mediasi tidak berhasil, penyelesaian akan ditempuh melalui [pilih: Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) / Pengadilan Negeri [domisili perusahaan]] .

PASAL 11 — LAIN-LAIN

11.1. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak dan akan ditinjau ulang/ disesuaikan pada saat konversi ke PT Persekutuan Modal, dengan tetap mengacu pada proporsi dan prinsip yang telah disepakati dalam Perjanjian ini.

11.2. Perubahan atas Perjanjian ini hanya sah apabila dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak.

11.3. Apabila terdapat ketentuan yang kemudian dinyatakan tidak sah/bertentangan dengan hukum yang berlaku, ketentuan lain dalam Perjanjian ini tetap berlaku.

TANDA TANGAN

Dengan ini Para Pihak menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh isi Perjanjian ini.

Founder	CEO
[Nama Lengkap Founder]	[Nama Lengkap CEO]

Saksi 1: [Nama] __

Saksi 2: [Nama] __